



## MATEUS GOMES

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

### 1. Dos Fatos

O Requerido é o atual proprietário de um imóvel residencial situado nesta cidade, na Rua Farmacêutico Amilcar Decina Salge, nº 150, bairro Universitário, no Condomínio Residencial Bomtempo, designado pelo nº 103, recebido em permuta conforme comprovam o contrato particular e a cópia da certidão expedida pelo 1º CRI local em anexo (doc. j.).

O Requerente vem tentando de todas as formas receber amigavelmente o que lhe é devido, inclusive os encargos pelo atraso no pagamento previstos na convenção condominial. Em vão!

A dívida é inquestionável. O imóvel em questão se encontra desocupado e sem pagamento de contribuições condominiais, cujo débito principal soma a importância discriminada no demonstrativo ora anexado e que segue fazendo parte integrante da presente (doc. j.).

Desta forma, nenhum outro meio assiste àquele para fazer valer seu direito, senão recorrer às vias judiciais que agora o ampara.

### 2. Dos fundamentos jurídicos

Assim determina o artigo 1.336 do Código Civil Brasileiro:

Artigo 1.336. São deveres do condômino:

I – contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais.

[.....]

§ 1o. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o valor do débito.

Desta forma, ampara-se a presente nos artigos 75, inciso XI e 318 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil Brasileiro; Convenção do Condomínio/Regulamento Interno ora anexada e demais dispositivos legais pertinentes.